Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Autos nº 0800603-33.2019.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Ivo José Arisi
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Ivo José Arisi em face do Estado de Mato Grosso do Sul, todos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente ser portadora de Diabetes Mellitus, razão pela qual necessita fazer uso por tempo indeterminado do medicamento TRAYENTA 50mg.

Disse ainda que solicitou o medicamento no Sistema Único de Saúde. Contudo, até a data da propositura da ação, a terapêutica não havia sido disponibilizada.

Assim, pediu que o Estado e o Município fossem compelidos à fornecê-lo, porquanto não tem condições de adquiri-lo pelos próprios meios.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 10/18.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 08/10/2019 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800603-33.2019.8.12.0012 e código vr2ZuXlz.

O Núcleo de Apoio Técnico do TJMS emitiu parecer desfavorável ao pedido.

O Estado de Mato Grosso do Sul ofertou contestação às fls. 32/40, sustentando a existência de tratamento eficaz fornecido pela rede pública que deve ser priorizado, o que inocorreu. Desse modo, pugnou pela improcedência do pedido.

A tutela antecipada restou indeferida às fls. 48/52.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de agravo de instrumento, concedeu a tutela a fim de compelir os demandados a fornecerem o medicamento pleiteado (fls. 77/82).

O Município de Ivinhema, em contestação, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão do elevado custo do tratamento. No mérito, arguiu a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado. Requereu ao final, a extinção do feito pela ilegitimidade e, alternativamente, a improcedência do pedido.

A parte requerente impugnou as contestações às fls. 107/110.

Instadas, a parte requerente juntou documentos e a parte requerida abdicou da produção de outras provas.

Era o necessário relatar.

Passo a decidir.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 08/10/2019 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800603-33.2019.8.12.0012 e código vr2ZuXlz.

II – Fundamentação

Trata-se de procedimento ordinário no qual a parte requerente almeja a obtenção de medicamento para tratamento de saúde.

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Ivinhema, pois a responsabilidade entre os três entes da Federação é solidária. Logo, qualquer um deles pode ser acionado pelo jurisdicionado. Nesta senda:

> *(...) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO – PROVIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. (...) Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e Municípios. Precedente do STJ. (...). (TJ-MS - APL: 08004960620138120042 MS 0800496-06.2013.8.12.0042, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 08/10/2019 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800603-33.2019.8.12.0012 e código vr2ZuXlz.

Julgamento: 03/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).

No mérito, denoto que a ação deve ser julgada improcedente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema repetitivo 106), estabeleceu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a comprovação dos seguintes requisitos:

"a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA".

A patologia que acomete a parte requerente encontra-se comprovada no auto no receituário médico (fls. 13).

A parte requerente qualifica-se como aposentada e é assistida pela Defensoria Pública, circunstâncias que, atreladas ao elevado custo do medicamento, demonstram a incapacidade financeira de arcar com a terapia necessária.

Nada obstante, as provas dos autos são insuficientes

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 08/10/2019 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800603-33.2019.8.12.0012 e código vr2ZuXIz.

para demonstrar a imprescindibilidade da terapêutica almejada.

Isso porque, o único receituário médico anexado com a inicial limitam-se a descrever que a terapia disponibilizada pelo SUS é contraindicada e o medicamento receitado é o único que pode ser usado, sem, contudo, explicitar os motivos para tal parecer, como efeitos colaterais, ineficácia, etc.

O parecer da NAT, por outro lado, elenca uma série de medicamentos alternativos para o tratamento da enfermidade, sendo certo que não há nos autos notícia de que a parte requerente tenha feito uso de nenhum destes fármacos. Logo, não deve prevalecer a justificativa apresentada para a não utilização da terapêutica fornecida pelo SUS.

Saliento ainda que a mera declaração de impossibilidade de aplicação do tratamento disponibilizado pelo sistema público, por si só, é insuficiente para atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. É necessário que a parte requerente comprove que submeteu-se à terapia oferecida e não obteve resultado.

Assim, não comprovada a imprescindibilidade do tratamento, na esteira do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a improcedência da presente é medida de rigor.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 08/10/2019 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800603-33.2019.8.12.0012 e código vr2ZuXlz.

487, I, do Código de Processo Civil, para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado parte requerente.

Esclareço que a tutela de urgência outrora concedida (fls. 77/82) fica mantida até ulterior decisão em Instância Superior ou o trânsito em julgado da presente sentença.

Sem condenação em custas e honorários, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 08/10/2019 às 18:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800603-33.2019.8.12.0012 e código vr2ZuXIz.